

基礎研 レター

米国の郵便投票と選挙の「運営面」

—各州運営の歴史から考える—

保険研究部 主任研究員 磯部 広貴

(03)3512-1789 e-mail: h-isobe@nli-research.co.jp

1—はじめに

選挙を自分の都合の良い結果へと導くにはどうすればよいだろうか。

まずは小選挙区制、中選挙区制、比例代表制といった制度設計により特定候補者が当選する可能性を高めることが浮かぶ。選挙区割りを工夫して当選させたい候補者が有利になる選挙区を作るのも制度設計の一例と言えるだろう。米国ではそのような選挙区割りをゲリマンダー (gerrymander)¹と呼び、本年 11 月の中間選挙に向けていくつかの州でその動きが報じられている。

他方、どのような投票方法を認めるか、その票をどのように集計するかといった実務的な色彩が濃い「運営面」で特定候補者を有利に扱うというやり方もある。

わが国の選挙において「運営面」が大きな問題として報じられた事例は印象に残っていない。しかし世界に目を転じれば、必ずしもそうとは言えない。新興国では、落選とされた候補者が「運営面」の不正を訴えて敗北を認めず紛争に発展することもある。民主主義の手本たるはずの米国でさえ例外でないことは、2020 年の大統領選の結果を受け、落選したトランプ氏の支持者が翌年 1 月に連邦議会議事堂へ乱入したことで明らかである。

2—本年3月の大統領令

本年 3 月 31 日、トランプ大統領は連邦選挙の「運営面」に踏み込んだ大統領令を発出した。合衆国憲法と連邦法に基づき連邦選挙における投票権は米国市民にのみ与えられるとし、選挙結果に対する国民の信頼を確保することを目的に掲げている。概要は下記の通りである。

¹ 19 世紀、マサチューセッツ州のゲリー (Gerry) 知事が自らの政党に有利になるよう選挙区割りを行った。地図でみると選挙区が非常に不自然な形となっており、トカゲ状の架空の動物サラマンダー (salamander) に似ていたことから、恣意的な選挙区割りをゲリマンダー (gerrymander) と呼ぶようになった。

【図表 1： 2026年 大統領令の指示概要】

国土安全保障長官宛て	社会保障局と連携の上、次回の連邦選挙時点で18歳以上になり、かつ当該州に居住を確認済みの米国市民の「州市民権リスト」を作成し、各州に送付する。 これらのリストは、定期的に予定されている各連邦選挙の少なくとも60日前までに更新・送付され、個人および各州は記録へのアクセス、更新、または訂正を行うことが認められる。
郵政長官宛て	米国郵政公社（USPS）が送付するすべての郵便投票用紙および不在者投票用紙を、「公式選挙郵便」と表示された安全な投票用紙用封筒に入れ、トラッキングを容易にする固有のバーコードを付与することを義務付ける規則制定手続きを開始する。
米国郵政公社（USPS）宛て	州ごとの「郵便投票・不在者投票参加者名簿」に登録された個人にのみ投票用紙を送付することを義務付け、有資格の郵便投票者または不在者投票者のみが郵便投票用紙または不在者投票用紙を受け取るようにする。
司法長官宛て	適格でない有権者に連邦投票用紙を発行または配布することで法律に違反した選挙担当官、個人、その他の団体に対し、適用される連邦法に基づき捜査と起訴を行う。 法令を遵守しない州および地方自治体への連邦資金の交付を停止する。

（資料） 大統領令原文を基に筆者作成

かねてトランプ大統領は郵便投票を民主党による不正の温床と批判しており、その是正策であることに疑いはない。但し合衆国憲法では連邦法に規制がない限り、連邦選挙の「運営面」は各州に委ねられている。よって大統領令あるいは連邦政府の行政手続きで介入できるものではないとして各州は反発している。

権限の問題は脇に置くとして、この大統領令を一読した限り内容に関しては中立的な評価に落ち着くのではないだろうか。トランプ大統領が主張するような非米国市民による組織化された不正投票が立証されたことはないため、新たに膨大な実務を担ってまで「運営面」を強化する必要はないと思われる。反面、実務に耐えうる限り連邦レベルで厳格に投票権を管理することを否定する理由も存在しないだろう。

とはいえそのように中立的な評価は、米国における投票を巡る歴史を知れば容易には受け入れられないと思われる。

3——投票を巡る歴史

南北戦争の最中である 1863 年、リンカン大統領によって奴隷解放宣言が出されたものの、当のリンカン大統領は同一の社会の中で白人と黒人が共生することを想定していなかった²とされる。その後の

² 貴堂嘉之「アメリカ合衆国史② 南北戦争の時代」（2019 年、岩波新書）74 頁「リンカンは（中略）1852 年頃から、人種間の分離が人種問題を防ぐ唯一の手段であり、そのためには黒人をアフリカに植民させるしかないという持論を展開していた。実際、リンカンが大統領任期中の 1862 年 4 月（中略）首都ワシントンの解放奴隷をハイチやリベリアに植民させる計画を立てた。」

人種問題を巡る混迷の種は奴隷解放宣言の時点から米国社会に内包されていたと言ってよいだろう。

流血を伴う公民権運動を経て、民主党のジョンソン政権は 1964 年に公民権法、1965 年に投票権法（1965 年公民権法とも呼ばれる）を制定した。一見すると、これらより前に黒人の投票権は認められていなかったかのように感じられるが、そうではない。1870 年の合衆国憲法修正第 15 条で黒人の投票権は明確に認められており、白人と平等の権利を定めた公民権法もあった。

その通りに選挙が運営されたならば黒人の政治への参画が進んでいったはずだが、折しも復権を果たした南部の白人支配層の容認するところではなかった。1890 年頃から南部の各州では、建前は平等に見せつつも投票税や識字テストを課すといった「運営面」で実質的に黒人の投票権を奪う³ようになった。

その状態が改善されたのは奴隷解放宣言から約 100 年後であった。投票税は 1964 年の合衆国憲法修正第 24 条で廃止され、同年の公民権法と翌年の投票権法によって識字テスト廃止など投票権の保障が強化された。

とはいえ「運営面」で長く投票権を骨抜きにされた過去もあって、有色人種の権利擁護を重視する民主党は現在においても投票権の厳格管理には後ろ向きである。米国では国内線の飛行機に乗るためであっても運転免許証など写真付き ID（身分証明書）の提示が必要であるが、有権者登録に際して求めることは実質的に一部の有権者の投票権を奪うとして反対の立場を取る。

総じて民主党は多くの人が投票できるよう緩やかな管理、共和党は不正を疑って厳格管理を求めてきた傾向がある。緩やかな管理の下、民主党が不正を行っているとは共和党から主張⁴するのはトランプ大統領に限った話ではない。

特に現在の共和党はトランプ支持者、これまで有色人種が優遇されてきたと不満を持つ一部の白人低所得層が中心である。民主党への不正の疑いは一層強くなっているとみてよいだろう。尚、有色人種優遇策としてトランプ支持者が批判するアフーマティブアクション（人種差別是正措置）が初めて法律の中で登場したのは 1964 年の公民権法である。

4——郵便投票の位置づけ

郵便投票の起源は南北戦争の折、出征した兵士が選挙権を行使するために認められたことに遡ると言われる。これもまた選挙の「運営面」として各州に委ねられる領域であり、郵便投票の可否も要件も州によって異なる。

前章で述べた投票権に関する歴史を 1863 年の奴隷解放宣言を始点として論じるのであれば、その長い時間軸の中で目立つものではなかったものの、現時点では郵便投票の重要性が大きく高まっている。

³ 本田創造「アメリカ黒人の歴史 新版」岩波新書(1991 年)143 頁「そのミシシッピ州では、憲法修正第 15 条に抵触しないように、黒人選挙権の剥奪は、州憲法の中に「人头税」や「読み書き試験」を取り入れることによって行われた。(中略) 当時の黒人の状態を考えれば、それが巧妙な黒人選挙権の剥奪方法であることはすぐわかる。もちろん、白人の中にもこれによって登録できない者もいたが、そこは係官の裁量でどうにでもなった。」

⁴ 2008 年 10 月の大統領選の討論会にて共和党のマケイン候補は、民主党のオバマ候補と関係のある団体が大規模な選挙不正を行おうとしていると述べた。

1996 年時点で全体の 7.8%に過ぎなかった郵便投票は、徐々に存在感を増していき 2016 年には 21.0%に⁵達した。図表 2 は U. S. Census Bureau から同じベースで数値が取れる 2018 年以降の投票方法の推移を示したものである。

【図表 2：11 月実施選挙の投票方法の推移】

年	投票者 (千人)	当日 来場	期日前 来場	郵 便	不明／ 無回答
2018	122,281	59.6%	16.6%	23.1%	0.7%
2020	154,628	30.4%	26.0%	43.0%	0.7%
2022	121,916	49.5%	18.0%	31.8%	0.7%
2024	154,308	39.6%	30.7%	29.0%	0.7%

(図表) U.S. Census Bureau - 各年の Voting and Registration in the Election of November の Table14 より筆者作成

コロナ禍の影響を受け、2020 年は郵便投票の比率が 43.0%まで急増した。

この年は現職であったトランプ大統領が落選した年でもあり、郵便投票を目の敵にする心情も理解しうる。その後、郵便投票の比率は低下したとはいえ、3 割前後を保っている。

さらに郵便投票が性質として不正の起きやすい投票手段であると民主党側も認識していることが推察される。一例として、2011 年にテキサス州議会に提出された有権者 ID 法案の審議の中で民主党議員より、不正防止が目的であれば郵便投票を規制すべきとの発言⁶がみられた。

利用率が高く、不正に使われやすいという性質が一般に認められるのであれば、選挙の「運営面」に関する攻撃材料として共和党は郵便投票の厳格な運営を主張し続ける可能性が高い。

5—おわりに

米国では合衆国憲法が定めた投票権であっても、各州の運営によって実質的に奪われる、あるいは逆に不正が疑われることをみてきた。そのような背景として、米国の各州では選挙を管理する形態が様々であっても、運営の責任者あるいは組織が民主党あるいは共和党どちらかの思想に寄っている⁷ことが指摘される。

米国では選挙への信頼度が低いと言われているが、各州の政治性が反映されて運営してきた歴史を振り返れば致し方ない面もある。

他方、わが国で投票に行って選挙の運営に何らかの政治性を感じるものがどれほどあるだろうか。試みに筆者が居住する市の選挙管理委員会を調べたところ、委員長・委員長職務代理者・委員 2 名の計 4 名はそれぞれ 4 つの異なる政党から元市議会議員が就任していた。長年の慣行によるものか、超

⁵ MIT ELECTION DATA + SCIENCE LAB のホームページより。同データの 2018～2022 年の数値は図表 2 と一致しており、U. S. Census Bureau の情報を 2016 年以前についても図表 2 と同じベースで再編集したものと思われる。

⁶ アリ・バーマン（秋元由紀訳）「投票権をわれらに 選挙制度をめぐるアメリカの新たな闘い」白水社（2020 年）343～344 頁によれば、テキサス州の民主党議員が以下のように発言している。「それなのにこの法案はテキサス州でもっとも広く行われている種類の不正投票、つまり郵便による投票については定めていない、そういうことですか？」（中略）もし選挙での不正を防止したいのなら、明らかにわれわれは司法長官の捜査や訴追の 70 パーセントを占める分野、つまり郵便による投票に注目しているはずです。」

⁷ 松本俊太「アメリカ 50 州における選挙管理組織 何がトップの選出方法を説明するのか」（年報政治学 2018-II）84 頁「選挙管理に関わる公職者は、有権者から選挙によって選ばれたり、選挙で選ばれた公職者から政治的に任命されたりするのである。」

党派での公正な運営が根付いているようだ。

わが国の民主主義が「運営面」で不安のない状態にあることについては、もっと世界に誇ってよいのではないかと思う。

以 上